

刘仲敬访谈 400：论美国出生公民权与全球移民政策

内容概要2

金句收集2

正文3

美国出生公民权议题的提出与历史背景3

血统主义与属地主义的封建根源3

欧洲移民政策与福利国家转型21

福利国家困境与自发封建化秩序23

内容概要

本次访谈围绕美国出生公民权争议、特朗普行政命令的政治动机，结合公民权起源的历史脉络，延伸讨论了当前全球化退潮下全球移民政策、欧美经济矛盾与福利国家发展趋势等议题，系统性梳理了相关问题的底层逻辑与未来走向。

金句收集

“公民权本来是效忠跟保护的一个相互契约。”

“共识政治特点是假定基本盘无论如何都会含泪投票，所以基本盘就不重要了，中间派流动票才是重要的。”

“外交上都知道，你不可能百分之百满意的，如果磨来磨去，你能够达到你目的的五六成差不多也就行了，能够达到七成就是伟大的外交家了。”

“想要这件事情成功，重要的事情就是砍毛刺；想要拿这个事情当牌来打的话，那你要多添一些毛刺进去，那让它具有政治上的杀伤力。”

“泡沫经济来自美元的超量发行，而美元超量发行则是美帝国主义和全球经济繁荣的根本所在。川普在这一点上就像他对美国的军事帝国主义一样，是心慈手软，口头说一套，实际上做一套。”

“真正解决问题，比如说纺织机技术最产生，他们都是民间产生的，而且能够迅速降低成本。依靠政府补贴和特权来产生出来的东西，本身不是在促进技术进步，而是在延缓技术进步。”

“一味等待政府，或者说是只挥动嘴，但是实际上什么也做不来的人，不能自己建立秩序。建立秩序有两方面，一方面要实际上做，另一方面还有正当性。”

正文

美国出生公民权议题的提出与历史背景

问：

本周想请教您的问题是政府最近重启的关于出生公民权议题一事。报道证实特朗普总统签署行政命令，主张非法居留美国的人以及短期签证者在美国所生的子女，因其父母不受美国管辖，不应自动取得公民身份。此举实际上是在挑战已施行百年的美国宪法第十四条修正案的解释及 1898 年的判决限定。我不知道英美公民权的普通法。个人出生在国王领土、受国王保护者负有效忠义务。公民权本是效忠与保护的相互契约，所以美国把第十四条修正案的意义解释为，特定历史群体所订立的契约，并非抽象的赋予普世人权。美国虽然不是属地主义的孤例，但把无条件出生地主义写入宪法，并以最高法院判例来锁定这一点，这在当今发达国家几乎独一无二。

其特殊性在于修改门槛极高，使得公民权边界已被相当牢固地冻结，无法像其他国家一样通过普通立法来调整。过去三四年有一波收紧属地主义的全球潮流，包括美国、澳洲、爱尔兰等国都陆续废除或缩限无条件出生地主义。但亚洲国家如泰国、日本、韩国及台湾一直以血统主义为主，出生地不能自动转化为公民权。

这边想请教您的是，是否可以帮会员们重新整理公民权产生的历史与由来，以及世界各国如何确立公民权的边界？以及特朗普发起此举背后的用意是什么？

血统主义与属地主义的封建根源

答：

简单说就是，血统主义是部落封建主义，换句话说是一种广义封建主义。“封建主义”这个词经常被混乱使用，常有人说俄国的封建主义或中国的封建主义，

但那都不是严格意义的封建主义。属地主义是狭义的封建主义，即西欧封建主义。但很多人把具有中间团体间接统治、不对等契约等条件的社会都称为封建主义，这本身就造成了定义上的混乱。

我打个比方，中医有真性霍乱和假性霍乱的学说，其实是这样形成的。西医输入以前，中医把所有拉肚子、脱水导致死亡的疾病都叫做霍乱，因为它无法区分西医所谓的霍乱与其他各种腹泻。它们全都是霍乱。西医传入以后，大家开始知道两者有区别。但为了面子不能说，同时基于实际情况——西医比中医贵得多，大多数地方根本没有西医可用——为了让内地偏远地区的人民至少还有些医疗，不能马上废掉中医，所以中医修改了一下，发明了真性霍乱和假性霍乱的说法。

真性霍乱等价于西医的霍乱，假性霍乱则不是真霍乱，而是腹泻，但在传统医术上都被列为霍乱范畴。随后发生了很有趣的事情，关于良性、热性等性质的描述又各不相同，但那是另外一回事。封建主义，例如部落封建主义，以中国西周为例，就是一个根据血统建立起来的属国体系。这种血缘封建主义，其分封制也被称为封建。自秦朝以后，包括唐太宗等人在内，多次提出并讨论封建与郡县制的优劣，以及是否要复辟封建主义，这是一个长期的议题。废封建、立郡县，封建制与郡县制长期对立，但这里所说的封建制是以中华为基础的血缘封建。

封建主义，与基于封土、针对封地和领土授予的西欧封建制度，在细节上有所不同。同样，也存在一些本身不能算作封建制度，但也是基于血缘主义的部落体系，包括由部落民主直接演化而来、始终保留着许多部落遗产的希腊、罗马（雅典人和罗马人），以及阿拉伯人。穆罕默德以前的麦加共和国，按照希腊罗马标准来看是个寡头共和国。伊斯兰教及其法律始终保持着部落主义的成分。在哈里发帝国中，存在着真实或虚拟的部族出身划分，例如也门就有南北两党之间

的区别。在阿拉伯半岛，游牧的阿拉伯人与定居的也门人之间也存在着长期的仇恨。

麦加人和麦地那人一直分属不同党派，包括亲罗马党派和亲波斯党派。这些党派在麦加的政治格局中扮演了极为重要的角色。这些斗争并未随着麦加与穆罕默德达成妥协、一致对外而消失。许多作家指出，伍麦叶王朝来自于阿布·苏富扬家族，而他们是穆罕默德的死敌。阿巴斯家族则来自穆罕默德的叔父的家族，双方存在世仇。这种世仇并未随着哈里发帝国的建立而结束。波斯党和叙利亚党的冲突，是阿巴斯王朝取代伍麦叶王朝的关键所在，而波斯党的胜利又导致伊斯兰帝国上层及西部领土的变动。

当然，这些血缘关系可以是虚假的、人为建构的。有些是真正古老的口传部落，有些则是为了后来党派斗争的需要而人为加入。为了在党派中取得某种地位，人们会给自己发明一个很长、一直追溯到远古蒙昧时代或伊斯兰教创教时代的家谱，以证明自己是该部落的嫡系成员。这样做的实际目的是为了成为该党派的成员。这种做法与高欢和河北高家年中的做法相似，其实也跟近代蒋介石与冯玉祥结拜为把兄弟的做法差不多。

主要目的就是当两个党派面临共同敌人，例如朱荣、阎锡山或众人时，需要结成联盟。而为了加强联盟感情、减少背叛的风险，蒋介石和冯玉祥结为异姓兄弟。同样，河北的高家与高欢的高家，虽然原本各不相同，但既然都姓高，即使没有血缘关系，也可以人为地牵合起来。例如淮西豪族夏侯家，他们自称是夏侯玄的后裔，但这显然很可疑。夏侯玄本是曹操阵营中夏侯家族的成员，但他后来倒向了蜀汉一边，结果在蜀汉灭亡后，其家族全被流放到满洲去了。所以，如果夏侯家真的是夏侯玄的后代，那么他们更可能是出自留在沛桥本土的其他夏侯氏支脉。因此，自称夏侯玄后裔的这支很可能是假冒的。但这并不重要，重要的是

他们是南北朝时期的淮西军阀，并且在南北朝前期属于不得志的派系，长期被主流派——即由徐州军阀建立的刘宋政权和由淮阴青齐军阀建立的萧齐政权——所压制。因此，他们便与侯景结合，利用侯景推翻梁武帝，以获得政治上的翻身机会。

夏侯家的一部分子弟就干脆说，侯景姓侯，我们姓夏侯，以后我们就干脆姓侯算了，把“夏”字去掉，我们以后干脆就姓侯了。诸葛亮不是也可以叫做葛亮吗？这很合理。既然我们都姓侯，所以我们跟侯景是一家子，一家人相互帮助非常合理。当然实际上就是政治联盟，我们说的是侯景所率领的六镇军阀跟南朝长期受到压制淮西军阀结成政治联盟，双方相互需要，如果没有这个相互需要的话，不要说是假冒的姓侯，就算是真的同一家人的父子相残都是有可能的。像李世民、李渊那种情况，一般来说这种做法作用是很小的，但是它还是会引起中途上的各种混乱，真假难辨。阿拉伯的那种部落建构，跟史上面，特别是六朝隋唐，氏族制，宰相世系，列出些家谱一样，它反映的绝不是真实血统，而是历史上出于政治需要结合起来各个集团，自己把自己说成是同一家，告诉你，或者是冒认著名的、但并非真实的祖先造成的问题。

阿拉伯人的部落风气也是这个样子，尤其在后期，部落成员照习惯法享有的自由比起平民更大，所以就有很强的动机把自己附会到某个部落上去。蒙古人以后的伊拉克这种情况是非常常见的，英国人在殖民主义时期登陆登记那些部落，个个都说自己的祖先，就算不是延伸到蒙昧时代，至少也能够延伸到伊斯兰创造时代。但是究其实质，大多数人真实的祖先就是在蒙古征服以后，就像是广东或者福建的宗族，说自己是开疆圣王，那个已经很保守了，直接了当说自己是商周时期比干的后代，那就不知道有多少了。如果说开疆圣王，可能还有一些真实性。其实大部分家谱是在明朝中叶以后才陆续建立起来，有些甚至到民国初年才开始

建构。真正能够延伸到比明朝中叶更早的就很少。伊拉克、约旦那些部落的家族也就是这个样子，大多数都来自蒙古征服以后，但是从理论上讲是可以一直延续到远古时代的。诸如此类，这是很常见的现象。

希腊人和罗马人的公民权也是仅仅依附着部落血统的，投票不是按照选区投票，而是按照部落投票。当然，就像现在美国参议院，大州小州不一样，超级大州加利福尼亚也只有两票，小小的罗德岛也算有两票，大部落的票跟小部落的票完全相同，不是按照人头投的，而且各部落的声望和历史传统不一样，也会造成政治上权重的差别。当然后来也会出现老的部落没什么出息的后代，可以像是六朝门阀一样。我虽然没有什么出息，但是名门出身，谁要娶我们家女儿都好好送一笔钱，谁让你不是名门呢？我把我的身份卖给出身平民的或者外族的人，使他获得合法身份就可以捞到钱。反过来，外族或者是平民当中很有出息的人，为了给自己找一个好的政治据点的话，也很容易通过类似付费手段。

罗马人惯于认义子，这理所当然。若自己的亲生孩子没出息，可以不让他当特害继承人。罗马的父权极大，父亲可以不养育生下来的孩子，甚至让他去死都是可以的，更不用说剥夺继承权了。他们完全有权利收养义子，收养一个很有出息的人，比如战功卓著的将军，作为自己的义子，为的是保持家门的声望。不对，我们需要有出息的人来为下一代。从凯撒的王朝就可以看出，大部分都是由意志继承，而不是由亲生继承。但这不代表他们一定没有亲生儿子，就算没有正规的儿子，私生子也抗救的。但要选择最正常、最有出息的，哪怕没有血缘关系，也当自己的意志来继承家门。既然意志选择如此普遍，而且意志取代血缘上的亲生子继承防卫，或是元老职位，都是很常见的事情。所以这些部落到最后都变得更像是共和党或民主党这样的党派组织，而不是像“部落”这个词所暗示的是有血亲关系的组织。阿拉伯人部落或希腊人部落全部是这个样子。

西欧封建的特点，并非一开始就有的。萨克森部落或法兰克部落最初也是血缘主义，像蒙古的和达达那样，有成吉思汗，有亲生儿子，还有一些收养的勇士做自己的养子。这是普遍做法，比如前蜀王朝的王建，他的军队主要就来自于他的养子。而明放的毛文龙在皮岛时，他手下将领纷纷都改姓毛。这也就是说，我们其实是毛大海的养子。张献忠的四个养子，比如李定国、孙可望，都改姓为张，算是他的继承人，因为他自己没有亲生儿子。但很可能，就算有亲生儿子，恐怕也是养子。按照张献忠和李自成那种西夏蒙古边境的边区习俗来讲的话，很可能采取以有能力的战士为主的继承制度，而不是采取血缘优先的继承制度。

一直要到十一世纪，属地主义才占上风。属地主义的封建主义是罗马以伯爵为核心的行政管理制度、教会以地方为中心的教区制度，以及征服者各蛮族集团的血缘封建主义相互混合的结果。结果，征服者的武士形成了新的贵族阶级，但血缘主义被封地主义改变，因为他们并不是唯一的强势力量。教会跟他们平起平坐，有时是更强大的。同时他们也喜欢攀附罗马人，比如自称伯爵之类的，或者去像罗马帝国、拜占庭帝国参与当局取得。在罗马就经常要索取执政官称号，在其他地方就经常给自己弄点伯爵之类的爵位。但伯爵这个爵位从此变成了地方官，由地方官变成了世袭贵族。尽管变成了世袭贵族，但他跟地方挂钩，而不是跟血缘挂钩的观念却继承了下来。伯爵必须是一个固定封地的统治者，而不一定是一个固定家族。不仅通过联姻和战争可以改变封地的归属，而且教会通过婚姻的神圣性，实际上获得了确定继承权的司法仲裁权。最初的征服者部落也不是严格的一夫一妻主义者，妻妾和情妇的区别不是很大，因此经常像达达人或者蒙古人一样发生宫廷政变，不同妻子生出来的孩子为了夺嫡相互残杀，这就增加了不稳定因素。

本来就已经相当有势力的教会，其威望使得教会能够凭借道德资本，推行一夫一妻制，强调婚姻的神圣性，并强调合法继承人与私生子之间的区别。从而，教会事实上获得了替国王决定继承人的权力。欧洲的君主因此无法像东方君主那样，在众多妻妾甚至众多儿子中随意选择继承人，而必须遵循教会钦定的神圣婚姻——只有这唯一的妻子所生的长子才拥有合法继承权，其他私生次子等都必须退居一旁。这一系列因素的结合，导致封建主义在十一世纪以后演化为独特的封建主义。

效忠的观念不再像西周及以后的儒家中华那样。例如，明朝的部落酋长通过信奉儒家，将自己转变为士大夫或长老。其权力基础主要是血缘关系，因为我生了你，我们有父子关系。虽然也存在义子，但与罗马不同，罗马的义子常演变为主奴关系，而明清时期的南越地区，义子现象很少，主要还是以亲生子为主。血缘主义是核心，居住地并不十分重要。相对而言，地产权利并不十分确定。此后西欧封建的复杂化，首先源于罗马法，其涉及地产的权利体系及相应的税收体制极其繁复。这套体系与部落封建主义相互叠加，并与那些与蒙古法很相似的决斗裁判、赔偿金等制度相结合，进一步增加了其复杂性。因此，同样是土地，在西欧封建体系下，土地由众多利益集团分享其产权，而公权与私权没有明确区别。这样的产权结构会非常稳固，并且没有无主的土地，所有人的身份都与土地权利挂钩。

完全与土地权利不挂钩的只有两种人：犹太人。他们在封建体系之外，是只受国王或至多是公爵保护的特殊群体。小贵族没有权利保护犹太人。犹太人曾居住在大城市的隔离区，他们不承担封建制度的核心义务。封建制度的核心是什么？是土地与军事义务挂钩。而六朝的门阀和西周的宗法、名姓家族的特点是什么？

西周有军事义务，但这义务主要与血缘挂钩，而非土地。六朝门阀则排斥军事义务，将军事义务推给地方豪族。

豪族认为军阀是次等人。而豪族一旦高档化，例如像萧纲、南梁文帝那样高档化以后，他们就开始抛弃武力而转向文学，认为只有这样才显得高档。但抛弃武力的结果就是无法承担防卫保护的责任，最终变成文人。这个特点在后来一直保存下来。血缘与军事义务脱节，身份与土地没有固定或确定的关系。而这些因素在西欧封建中却非常强烈地结合在一起了。

犹太人是受国王保护的特殊人群，他们完全没有军事义务，因此相应地，他们也没有封建的土地权利。犹太人只是国王权力之下的租地者而已。比犹太人处境更糟的是吉普赛人，他们纯粹是流民，在法律上等同于犯罪分子，任何人都可以绞死吉普赛人。他们也被认为是从事小偷小摸、拐卖婴儿及各种犯罪活动的群体。在各个领地之间流浪，领主随时可以将其绞死。但是，领主不能绞死犹太人，这会冒犯国王。暴民们不在乎法律，可以在排犹运动中杀害、抢劫犹太人，但从理论上讲，只有国王才能迫害犹太人。犹太人是国王的保护对象，国王如果需要钱，也可能会迫害犹太人，逼迫他们交出钱财，但其他人不能侵犯国王的这一特权。

犹太人和吉普赛人都没有土地权利。其他大多数人，无论是市政行会的工匠、商人（他们是未来资产阶级的起源），还是从佃农开始，到抄本所有人，再到圆满农以上的各种农民、地主，乃至乡村的罪人，全都有不同程度的土地权利。然而，谁都没有罗马法意义上那种完整的土地产权，而是处在一个巨大、复杂的产权链中。个人根据自己在产权链上的位置来确定政治身份，这就是普通法权利。因此，普通法意义上的公民权，就是英格兰国王的臣民对国王尽忠所拥有的权利。这个权利本质上是封建权利，它来源于征服者威廉及其后代对英格兰国土行使的

征服者权利。凭借这个征服的权利并受国王法庭管辖，便获得了英国国民的资格。这是普通法国民资格的起源，它是一个封建权利的起源。

当然，美国宪法是从普通法之上提炼出来的，所以它的国民资格也是一个土地权利问题，这与基于血缘的罗马法权利不同。但由于政治上的原因，出身公民权变成了宪法修正案。

由于党争和政治极化的原因，实际上跨党派的协调，在历史上（例如禁酒时期，禁酒令那种跨党派协调可以获得多数赞成或取消的情况）已经变得不可能。没有任何党派可以获得修宪多数，在这种情况下，修宪从技术上是完全不可能的。川普政府所采取的策略是重新解释司法管辖定义，例如把非法移民解释为入侵者，从而将其置于司法管辖之外。但这样做除了存在技术问题，还有一个权利问题。无论解释得好坏，法院都绝对不喜欢让政府或政府律师来代替它解释法律，因为这是法院自己的地盘。这不单是水平问题，就我个人看，我觉得特朗普律师的解释比较蹩脚，就像他在选举作弊论文中的话一样，应该说的不像个好律师干的事情。但这是次要因素，就算好律师能做得更好一些，也不可能赢，因为主要是政治上的问题。

最高法院不会喜欢别人来动它的蛋糕，无论你解释得多好，最高法院都认为只有自己的解释才是最好的。你首先就不应该代替它来进行解释。至于谁要做美国公民，或者该把谁赶出去的问题，最高法院其实并不关心。我们直接了当地说吧，最高法院最关心的还是自己的权利不受他人侵犯。当然，这一点现在不会打破平衡，因为法院是被动的。一般来说，法院维护自己的特权通常是有利的，因为法院不是那种可以形成独裁的机构。它维护自身权利，这只会削弱其他更具危险的机构（例如行政机构或立法机构）的专政，它本身对公民自由没什么威胁。

要说特朗普，这些都是极不可能的事情。就好像他对选举作弊的争论当中，他肯定知道自己永远拿不出靠谱的证据。同时最高法院并不关心，比如月子中心出生的孩子将来的命运如何。他们获得美国公民权以后，又跑回中国去，在中国长大，讲中文，心理上一点也不美国；还有来自拉丁美洲或非洲的移民，这些人千奇百怪，命运如何？其实最有含义的并非这些关系。重点在于，如果特朗普真像他宣扬的那样，他主要痛骂中国的有钱人来骗取美国的好处。

最简单的办法就是直接运用行政权力，从根本上禁止所有的此类仪式。实际上这很容易，谁能看出怀孕与否呢？直接下达指令，授予海关人员相应的自由裁量权，禁止疑似孕妇进入美国。他们在进入美国国土之前不受美国司法管辖，因此不仅没有美国公民的权利，甚至没有任何权利，也无法向任何机构申诉。所以只要扩大行政权力就能挡住他们。

再加上一个。可以撤销以诈骗为理由的公民权。具体的撤销某些人的公民权，比如说把蓄意经营的月子中心当做诈骗集团来加以处理，这是完全合法的。然后以此为依据，把具体那些长期不在美国一样的公民权作为以通过诈骗方式取得公民权，而个别的取消，而不必波及整个规划意义。这些事情都可以通过行政方式做到，最后还可以像罗斯福曾经做到的，用战争权利，通过军事资源调配方式人为的重新安置那些已经取得公民权的华人把他们送进集中营去，这些都是完全可以做到的。而且这样的政治上肯定要少多，别的不说，他跟墨西哥人没有美国移民的最大宗，就是通过墨西哥来的拉美人毫无关系。

一点，要打击拿美人是违反共和党利益的，因为这些人，这些天主教保守主义者，正是共和党赖以扩大选票，也是川普本人极力争取的主要对象，他之所以这么做，就像他的宣传一样做的，所做的一样，是极化政治上的一个特点，要动员坚固的基本盘。胜利不胜利是没有关系的，这跟共识政治下争取中间大多数恰

恰相反，争取中间大多数就要让基本盘受委屈。基本盘看来，你抛弃了我们这些长期始终的去讨好原来的敌人，为了多拿点选票，你认为我们给你选项是理所当然，你无需感谢，反正你们也，你们总会含泪投票。为了那些随时可能背叛的人，你让我们受点委屈，顾全大局，好多争取些中间票。相反，这是共识政治特点。共识政治特点是假定基本盘无论如何都会含泪投票，所以基本盘就不重要了。中间派呢，流动票才是重要的。大家都尽可能地向中间立场靠拢，把政纲领模糊化，以便争取这些不忠诚的选票。这样做当然也是有问题，时间到一定程度，比如说南方南方各州最坚强的民主党票，最后完全背叛了，投靠了共和党。啊，嗯，罗斯福民主党的中间票投靠川普，也是川普胜利的关键所在。

这种大规模的背叛，造成的结果是，政治计划当然又开始强调基本盘的重要性。如果只依靠基本盘，得到中间派的选票，现成的下场就是希拉里。谁也不愿意落得希拉里的下场，所以我们必须做出选择，但这是个很难做的选择。如果你只有基本盘选票的话，那么你很可能以 49% 的基本票数，每一次都失败。但是如果你过于倾向中间派大众化，从而疏远了基本盘的话，那么你就会落到希拉里头上。

这个权衡是困难的，当然川普采取的策略是基本盘动员。他通过基本盘动员打败了希拉里，又打败了哈里斯。但是我们不要忘记，拜登是通过传统的中间派策略，而不是基本盘策略，就是要拉拢那些反对川普的共和党选民，同时假定民主党选民无论如何都不会背叛他。但是很可能拜登是最后一位能运用这一招的民主党总统，因为他用过一次之后就动不了了。而民主党现在也在兴起新的左派，采取类似川普的民粹主义策略，就是只依赖基本盘，中间派就疏远的那种策略，所以谁胜谁输还不好说。但是无论如何，川普运用这一套基本盘策略是非常娴熟

的。他反复强调选举争议，重新启动不可能成功的调查，不是为了取得成功，而是为了激发基本盘的团结。同样反对移民，打的也是这张政治上明确的牌。

就是说，如果他的目的不是要有时效性的话，最好的办法就是运用行政权。无所不戴的行政权可以在不冒犯最高法院的情况下，实现堪比修改宪法修正案解释的 96%同等效果。如果你的目的是这样的话，你肯定会选择这个不引起刺激性的 96%效果。之所以要这样做，而且还要反复经历失败后，不用说，你在任何单位，无论是供应商还是自己的团队，都应该明白一个基本原则：凡是被你的领导公开否定过的事情，你千万不要在大庭广众之下第二次提出。无论这个方案好不好，在大庭广众之下第二次提出，就等于是让领导或者老板承认他是错误的。这将大大减少你这个计划通过的可能性。如果你真的想要让这个计划执行正确，做法就是悄悄商量，而且还要改头换面，执行的时候包装起来，让它表面上看上去是与原来被否决掉毫无关系的另一个计划，这样你才能有最大可能执行计划。他做的事情完全相反，他就是要以原来的名义去第二次提出，这第二次提出必然像苏格拉底辩驳一样，会导致同样甚至更严重的失败，主要是这会让人认为你在同样问题上纠缠不休，必然会使原来的温和派都更加坚定，因为他们全都是法官，他们全都要维持法院特权，但这很可能就是穿插环绕的，就跟他反复提出选举舞弊的申诉一样，因为人的记忆力是短暂的，大家很快会忘记这些事情。他不想让你们忘记，他要大家随时都想起这件事情。一想起这件事情，同仇敌忾就回来了。事情失败了其实比成功还更好，最重要的是要不断反复提起这件事。同样，如果我想让领导的某个地方行不通，人心就是这样诡诈，你不要以为我提出的计划就想这个计划行得通，很可能恰恰相反。我想让这个计划的受益者倒霉的一个重要方式，就是抢在他们之前，以冒犯领导尊严的方式去提出来，使得领导为了自己尊严，非得否决不可。本来人家已经设计好了，在这个计划当中，想要让领导知

道很多好处，并无意间让领导支持。这样一旦成功了他们就赢了，我怎样才能让他们不赢呢？

办法比较纯粹，直接了当地痛陈利害，但这种方式是老话，往往行不通。我不但不去公开反对他，反而去支持他，但要以错误的方式进行。A 要冒犯领导的尊严，B 要添加一些本身无用、无益，但会极大提高成本，同时还会冒犯很多人尊严或利益的举措。在大族中提出一句法，如同外交谈判一样，最重要的是什么？就是要磨掉毛刺。外交上都知道，不可能百分之百满意。如果磨来磨去，能达到目的的五、六成就行，能达到七成就是伟大的外交家了。

怎样才能使外交失败呢？有一个办法，就像五四学生或甲午战争的清流那样。我提出全要，由于全要不可能，实际上我的目的是破坏和谈。破坏和谈的结果可以让李鸿章倒台，或让某人倒霉，这是我真正的动力，但我不说出来。我会说我忠君爱国，你们是卖国贼。我要提出极端措施和做法。如果真想谈判成功，重要的是求同存异，分清我们的要求哪些次要、哪些最容易受到反对，尽可能多地磨掉一些东西。你砍掉的越多，谈判就越有可能成功。谈判是水磨功夫，真想成功就这样吧。

相反，如果你想让敌人失败，而不是自己想要成功，就可以故意在法案或方案中加入很多毛刺。有了这些毛刺，就能保证法案失败，而且在足够长时间里提前失败。所以可以看出，川普并不是想让这件事成功。想要成功，重要的是砍掉毛刺。想把这件事当牌来打，那就要多添些毛刺进去，让它具有政治杀伤力。

所以他希望此事失败，并让它构成政治工具。他并不特别想把中国的移民赶出去，尽管他在推特上是这么说的。如果真想赶出去，那很容易办到，就是一个砍毛刺的工作。把拉美的非法移民及其他人都归到自己这边来，重点是通过行政手段审批中国来往的飞机和为数很少的华人居民，能以很低成本完成。

现在要实施此事成本很高，为什么？不说别的，墨西哥移民是美国经济的重要组成部分，很多体面的美国人都在其中有利益。在这件事上动手，就像林肯时代追捕逃奴或非法进口奴隶，无论哪一边都会冒犯太多利益。一方面，自由土地不希望有廉价劳动力的竞争，产生了北方的极端派如林肯。另一方面，深南部的反逃奴主义者，这些毛刺导致妥协不可能，美国陷入内乱。

打压华人其实非常容易，但川普不会这么做。他只是想把排华作为一个口号，以此激起政治冲突，从而达到团结其基本盘的效果。若真的要推动排华法案，他根本不会让它走到最高法院。他会选择避开最高法院的方式，悄无声息地推进此事。当然，在去全球化时代，反移民已成为一个基本潮流，一方面是因为新移民数量过多，已经超出了原有社会的容纳能力。

是的，全球化已经过了黄金时期，能从全球化中获得利益的人基本已分配完毕，利益在减少，矛盾逐渐积累，所以打出反移民牌在政治上具有合理性，但并不一定可靠。例如，英国工党现在执行的就是强硬的收紧移民政策。保守党更是如此，目的就是要拿到改革党手中那张最有利的牌。同样，反移民这件事并非某一党派的专利，更要确保这张牌掌握在自己手中，至于产生的效果如何，那是另一回事。实际上，其主要效果直接体现在本国经济形势上。相对于各种法律身份，促使黑工滞留的主要原因是经济繁荣，而同样也是经济繁荣导致各项成本水涨船高，迫使本土人群，不仅是资本家，连劳动力都要不断自我升级，将例如农业季节工这类不受青睐的岗位，或是盖洛普民工这样的职位，留给非法移民。他们的共谋与共识导致了无身份的非法移民的出现和默许的庇护（睁眼闭眼），只有在极少数特殊情况下才会被追究。反过来，去全球化，尤其是由去全球化引发的关税战和贸易衰退，其真正效果我们尚未充分显现，也未完全预见，真正的贸易战是什么样子，我们现在还没有看到。

这会导致国际贸易大幅萎缩，例如像 1941 年或 1935 年那样，国际贸易减少一半到三分之二，这将严重冲击国内经济形势，导致普遍的大萧条。在这种情况下，非法移民滞留的动机将变得非常微弱，自然会导致大量非法移民流出。但这个代价绝不是川普愿意付出的。川普并非布什时代那种坚持小政府主义和财政保护、反对通货膨胀的共和党人。他每次都坚持让美联储采取比格林斯潘更积极的策略，希望通过制造通货膨胀来实现经济繁荣。而这个通货膨胀政策，比起 ICE 或其他任何政策，都更有利于非法移民。这样的话，大部分非法移民是全球化，尤其是美元泛滥造成的经济泡沫产物。这和最近国会声称要干预的高房价一样，都是泡沫经济的产物。泡沫经济源自美元的超量发行，而美元超量发行则是美帝国主义以及全球经济繁荣的根本所在。

川普在这一点上，正如他对美国军事帝国主义的态度一样，是口头一套、实际一套。因此，他和英国的改革派不同，甚至也不同于英国的保守党或工党。因为美国是全球化主力，而英国并非如此，川普是在力图保存全球化成果并制造人为经济繁荣的同时，声称自己要消除全球化弊端，包括非法移民这一相互矛盾的政策。所以你无法通过 ICE 的增强，尤其是在美国政府权力很小、民间力量极强的情况下，去有效执行。实际上民间存在通过非法移民获得的巨大利益，那么 ICE 不可能，就像林肯除非爆发战争不可能派兵追捕黑奴从而引起南方普遍反对一样，那是非常要命的事情。ICE 很快也会面临这个问题。

庇护非法移民，就像“必不逃路”的人，每个公民去抓还是不抓？如果抓引起冲突，且不让你抓，别人会主动搞出骚扰活动。只要看到 IC（移民执法）去，就组织一大批群众、有合法身份的群众不断骚扰你，你是反击还是不反？反击惹出案子，你就被动。IC 像专制君主一样，特朗普的政策会迫害公民自由，官司

就打不完。这样做可以把执法成本提得很高，而执法资源有限，特朗普能雇佣多少人？高到一定程度以后，就足以保证大多数非法移民根本抓不到。

只要这样利益动机存在，但什么情况下这种利益动机不存在呢？是全球贸易衰退和美国国内的经济萧条化。当然这是特朗普极力要避免的，所以他的政策本身就有内在矛盾。他有很多动作是象征性的，用来吸引凝聚自己阵营的士气，并不希望这些东西全部落实。所以他对 ICE（移民执法）真的引起冲突以后，无论是谁有问题、谁故意骚扰，只要死了人，他嘴上就很慈祥让步了。这个让步预示着依靠 ICE 执行驱逐非法移民的政策，实际上是注定要虎头蛇尾的。

但是，现在经济衰退还没严重到来呢。等到真的经济出问题的时候，不用 ICE 出力的话，大部分非法移民已经逃跑了。但排外问题在政治上体现，我们都知道政治问题在哪里。它跟全球化经济衰退不一样，他们不是想来挣钱的墨西哥季节工。这些人在美国当工人受苦，带着钱回到墨西哥就变成资本家了。所以他们愿意来，而且不怎么愿意离开。

在全球化衰退时代，中国在全球化时代可以获得的技术，在得不到的情况下，不可避免地要采取比较野蛮的直接窃取的做法。相对于像海地吃猫吃狗的穷光蛋，更像是间谍一样，重点窃取大公司和美国政府的关键技术。这种直接的窃取行为就会变得非常紧迫。由于中国经济已经扩张太大，就像罗马经济没有不断的外部输入就无法维持一样，就像工业经济没有不断的石油开采就无法维持一样。没有不断的技术输入，中国经济会立即陷入困境。所以这个矛盾必然会不断升级。这与特朗普执行反对移民措施不同，它需要的不是抽象的反对移民，而是具体的排华。而且这个冲突是完全政治性的，现在还远远没有到达这个关头。

按照特朗普的计划，他应该尽快从伊朗脱身，然后重点整治古巴，然后他的任期差不多结束了。对于远方的中国，还远没有轮到。应该说 2028 年以前，在

他的计划中，中国还不是需要收拾的对象。所以在这段时间内，表面上还是在敷衍当中。最高法和总统的关系，基本上维持在总统和法院平起平坐的特权不能让总统及其律师代办法院事务，无论事情本身好坏。而总统需要借此机会去动员自己的基本盘，不管中间大多数，目标是凝聚和扩大基本盘，尤其是争取那些脱离民主党的人。这是他的基本目的。

排华和欧洲离远东更远就更不用说了，远未到白热化程度。真正面临巨大排华压力的，是更近的亚洲、围绕中国边境的这一圈地区，而不是更远的美国或更加遥远的欧洲。

欧洲经济与美国不同，并非全球化的中心。当前尽管文宣上声势很大，但美国经济大体还行，对非法移民的需求仍然很大。而英国和欧洲则已进入难以容纳非法移民的阶段，因此其收紧移民政策的严厉程度远超美国。文宣往往给人错觉，认为欧洲采取随心主义政策，而以特朗普为代表的美国一派则实施严厉的移民政策。但实际情况恰好相反：欧洲的左派工党实际上已将移民削减至十分之九，而特朗普和共和党在美国只是稍动了皮毛。以移民黑工为动力之一的全球化经济仍在运作。关键在于，欧洲政府的负担比美国更重，容忍度更低，且欧洲并非像美国那样的移民社会，阶级和种族分层更为严重，因此其容纳能力也更差。虽然欧洲右翼明确掌权的可能性小于美国（主要因选举和议会制度差异），但实际上主流党派，包括中左派，都已采取严厉限制。

马斯克一天到晚痛骂的（某些主体）实施移民政策的严厉程度早已超过美国和特朗普。如今想移民到欧洲已非常困难，而美国的门虽然还开着，但也开不了多久了。关键因素不在于被告行业，而在控制因素。在一系列拆台举动后，若按历史先例来看，恐怕无法避免真正的经济危机。这绝非我们目前所见的小动乱，

而是历史上旧体制与新旧交替时期出现的那种足以冲击千家万户的真正严重经济危机。

当前美国情况相对尚好。与克林顿时期的全球化黄金时期对比，那时的全球环境就好似贷款搞建设的头几年：几千万的钱进来，头五年无需付利息，到第十年前只需付几千几万的利息，让人感觉发了大财。到第二十年钱花完了，到了付利息的时候就开始破口大骂。其实这是一回事，那个时期就是最初五年不用付利息但资金哗哗涌进的年代。相比之下，如今油价上涨、川普撒谎等议题让人们觉得要给川普点颜色看看，而支持川普的人也对此感到担忧。

但并非小打小闹，与欧洲的情况相比，美国的经济形势其实甚好。因此，川普也在想办法暗渡陈仓，以留住全球化的至少一些残局。然而，这是一个动态且不稳定的状态，就像驾驶一辆失控的矿车一样，并非任何人能够控制。一旦开了这个头，接下来便会有更严重的事情发生。例如，中国和欧洲之间的贸易战现已如火如荼，即将爆发，因为双方都要争夺同一个市场。而中国采取的政策，正对着去全球化趁的日子快要结束，如同大量钢铁一样，大量科举。国家投资两万亿，即温家宝放水，若投资四万亿，则会有十几倍的资金从地方银行流出。同理，搞大量科技机会，就会有相应的巨大放水流出。但出于各种理由，这种东西搞出来就跟大银行体是一样的。

科技不可能在你事先不投入十几年甚至几十年基础投资的情况下突然出现。如果你之前没有基础，那么你取得的进步就只能依靠：A. 在分工中干农民工的生活；B. 在该领域之外，靠蹭、靠别人的开源、靠睁眼闭眼、偷和赖，要组建自己的团队，逐一攻克，以实现独立开发，十年都嫌太慢。而投资方面，中国的投资机构都追求油水快流，结果只能是鼓励骗子。

这不可能搞出任何结果。而自身内需不足，依赖外贸的结果是，在美国市场基本损失的情况下，欧洲市场变得极为宝贵，因此中欧之间的贸易战会迅速爆发。连锁反应将导致整个全球化的生产和国际贸易都出现很大问题。美国独占的生产性很小，尽管它现在实际上已经凭借世界霸主的地位和各种特殊政策相当成功，只不过这一点不会公开说出来，把去钱优化的主要灾祸踢到欧洲人、中国人和全世界头上，而尽可能少地波及美国。但即便是这很少的波及，也已使美国人骂骂咧咧，觉得好日子快要结束了。其实，美国大部分乡民根本不在乎美国之外的事情。他们不会像我这样进行比较，其实你就可以看出，无论是坑你或者川普，照顾自己基本上都照顾得极好，在把灾难留给别人、把好处留给美国人这一点上，其实已经做到极致了，但依然没能让美国人民满意。而且，这些把戏都有时间滞后性，接下来后果波及美国仍然是不可避免的。直接来讲，就是全球安全和经济方面的体系崩溃的后果，还要在 2028 年以后，会比现在严重得多，以至于现在我们关系债都算是小打小闹。

所以，非法移民这个问题在那个时候恐怕会自动解决一大半。比如说，属于经济量，不会自动解决一大半，因为很多人就是来赚钱，赚不到钱嘛。我们来看，这不仅限于经济问题，而且有政治因素。是伊斯兰恐怖主义和中国这两门，在这里未来也就只有在这两方面堆放会发生爆炸性的局面。而伊斯兰恐怖主义，它像 1917 年以前的无政府主义一样，他们没有国家，他们最多只能流到第三线去作为军阀。自巴黎协定以后，以色列我基本上没有搞出什么事情，现在连袭击都很少发生，可以看出他们将来很难搞出很大的事情来。而围绕中国所爆发的事态，现在还远远没有达到最高峰，后劲全在这一边。

欧洲移民政策与福利国家转型

问：

非常感谢阿姨今天清晰的说明。关于川普的出生公民权相关普通法，我们也观察到。阿姨说可能更多人在看他说了什么或做了什么，而不是他没说什么或没做什么。虽然他看似在旗帜鲜明地针对所谓的华人非法移民，并提到出生公民权的事，但阿姨讲得更多的是行政措施方面，一些卡住疑似孕妇进入美国的一些措施被做出来。他实质上虽然做得非常多，看起来像是在向他的基本盘表达姿态行为，但他既然想要继续站在全球化的最后一波经济红利上，还可以享受的时候，尽量想象我并想过早地将最后的全球化经济统一所结束。但像阿姨所说的，我们也会观察到，在欧洲对中国的利差不断扩大的情况下，这种引领咱们徘徊以及限制经营的措施已经贴在弦上，包括贸易战机关已经贴在弦上。

虽然说提到了阿姨长期以来在欧洲这边不断采取能力以及所谓的循环经济方面这些措施，发起全球减少碳排放倡议，本来希望通过这些运营方面以及碳上的方面，特别是包括请求运动他们的技术领先。本来是希望通过他们类似于这种布局跟这些标准的制定来获得一定的红利。结果呢，其实中国在这个后发先至的整个包括汽车电动化、通过电子、整个一些电芯这方面的国家大量补贴、国家大量的生产，在这个方面成本上遥遥领先欧洲的时候，这个历史要输出到欧洲，导致欧洲的传统产业，特别是德国的汽车产业受到严格的打击，以至于长期以来对中国的现场的这些人的异常。

对美国来说，因为美国的华为建设，他享受全世界的资本红利，他可以集全世界的资金在发展最新的 AI 以及这些技术，以至于美国现在的基础建设已经是全世界最好的，已经超过了中国。但是在 AI 资料中，他可以建设，但是欧洲没有这方面红利。阿里在欧洲的话，他自己原来能够理解全世界这些，包括环保男女的这方面布局呢就会中，而且就会从火星人到搭回来收割之后呢，那阿里也觉得欧洲的话，特别是欧洲的。

福利国家困境与自发封建化秩序

答：

严格来讲，环保技术不是新技术，它是由政策推动的技术，所以解决不了问题。照历史上来讲，真正解决问题的技术，比如纺织机技术，都是民间产生的，而且能够迅速降低成本。实际上，所谓的能源、绿能这些东西，全都是在没有发生技术革命的情况下，依靠政府补贴制造出来的项目，它本身没有什么生命力，将来肯定会产生出真正能够降低成本的新技术。但这个技术不可能像现在的太阳能技术、风力发电那样，主要依靠政府补贴来维持。依靠政府补贴和特权产生出来的东西，本身不是在促进技术进步，而是在延缓技术进步。按照德国和欧洲各国的财政税收形势来讲，实际上已经没有能够推动撒切尔时代那种改革的可能性了。撒切尔主义也对全球化的高潮负有责任，如果不是冷战迅速结束的话，问题还会更加严重。

特拉斯政府的失败说明传统撒切尔主义已经无能为力了。换句话说，整个福利国家都已进入神圣罗马帝国化的轨道，不是党派斗争和政府政权更迭所能改变的。未来的发展只能在现有机构之外进行。在现有机构逐步瘫痪、怎么改也改不好、犯人和犯长都改不好的情况下，相应的服务要依靠民间来提供。换句话说，就是一个自发的再封建化，它不是依靠政府的改革推动的，而是在政府权力不足的情况下产生的。像英国的情况就是，地方政府没有足够的财力来提供公共服务，国有化和私有化全都搞不好。这种情况有一点悲惨，但社会变革和真正的变革都需要有牺牲。

就是因为国家存在，一个阶级可能占人口三分之一，这个阶级将会失去司法服务和基本社会服务，因为他们付不起额外的钱。实际上就是这样，比较上层有资源的人，根本不去公立医院。有事的时候，他们通过私人关系网、俱乐部渠道、

私人医生，甚至把孩子送到马术俱乐部这样的地方受教育，根本不沾公立学校的边。他们需要的社会福利，上层中产阶级和更高阶级通过再封建化的方式建立自己的非社会，在小范围内提供社会服务，当然也包括治安服务。如果完全依靠国家提供治安服务和公共建设，那么就面临着可悲的状态。

以前 1960 年的退休金足以让你过中产阶级生活，现在这退休金再加上各种食品补贴之类的，只能勉强让你不饿死，你的生活将会变得极其不体面。到公立医院去看病的话，排队 6 个月还没排上队，你自己人都可能已经死了。依靠国家警察来维持治安的话，打电话报警以后，人都死了警察还没来，或者警察来了，就像右派、极右派所抱怨的那样，一群人打架，警察来了大部分一哄而散，你再去追，只剩下一个没跑的跟警察打架，警察就把他抓了。为什么？因为警力不足，他就只抓跟警察打架的极少数，相互打架的那一部分不管，不是不管，而是登记在慢慢排队，实际上跟不管差不了多少。在这种情况下，你自己的俱乐部很可能就会产生名义上不叫警察的私人保安力量，那么这些保安队是封建的力量。能够自发封建化的组织，能够在自己的范围内维持秩序，实际上就变成了罗马帝国后期的新兴封建势力，在自己的豪强庄园内部实行准封建主义，而国家日益增加的税收和国有经济已经把大部分自治城市给摧垮了。

在这些制度之外，不使用国家货币，国家用通货膨胀的方式来解决。而你的对抗方式就是用物物交换的封建经济来对抗，只有这样才能避免通货膨胀的影响。无形中此消彼长，最后国家兵工厂生产出的都是劣质货品。国家曾拥有的罗马军团变成了笑话，而过去只为兵团打杂的蛮族辅助部队反而显得所向披靡，足以成为军阀。那些不使用国家货币，也不在国家承认的承包机构任职的庄园主，则变成了新兴封建经济的主人。现在的局面就是如此，并非取决于口头上的声明。如果我相信法人在这方面会表现得非常差劲，那这些人就是我所说的软弱右派。

他们似乎基于中国的习惯，反而总是寄望于政府出面解决问题，指望政府来完成一切。比如说你如果看到穆斯林团体，我们要注意云南的穆斯林，就是与一个社群打仗的那一波穆斯林。他们就会干这种事情，就会有志愿者的组织。不准你喝酒，不准你做这个，不准你做那个。

其实这些事基督教徒早就做过，比如说救世军就是这样子。如果你找了别的女人，没人会管你。但是如果你找了救世军的女人，或者是投靠了救世军的人，那么他们会像小说里教父那样的黑帮头目一样，派出一波人来找你算账。当然他们会以宗教名义、圣经的名义或道路的名义来适当劝导你。但是如果你不听劝导，下场就跟冒犯意大利黑手党差不多。就是靠这种手段，才能在基层社会里输出秩序。

如果华人教会真有这套手段，他们就不会整天指望出现一个马斯克在欧洲捧起一个极右派政府来做欧洲的川普。但实际上，川普在美国也不可能做他们所希望的事，这一切都是梦想。关键在于你应该自己做那种事。你自己叫干什么？你不能让自己的志愿者在你的范围内禁酒禁毒、维持治安吗？如果你所处的范围是一片没有毒品、没有黑帮的干净地带，不用说你就是未来的封建领主。因此很多人会投靠你，而为了承担保护他们的成本，你不能让他们完全无偿享受，要么让他们出点钱，要么让他们做点义工。这个过程就是封建关系形成的过程。一味等待政府，或是只嘴上说说实际上什么都做不了的人，是不能自己建立秩序的。建立秩序有两方面，一方面要实际去做，另一方面要有正当性——这么做是正确的，按照圣经上说有些事情你不应该做。这种理论和实践结合在一起，就是产生秩序和输出秩序的过程。

在秦汉帝国快要灭亡的时候，编户齐民被国家越来越重的税收压得喘不过气来，杀掉自己的孩子以减少负担，同时国家提供的保护越来越差。国家收的税越

多，只有豪强才能成长。豪强念着孔子的经书，对于投靠自己的人说：我能保护你，让你免受国家的迫害，不用到边关去打仗。但是我不能白保护你，你需要来到我的庄园干活。有出息的当门客，能在必要时成为我的私人军阀部队；没本事的至少在我的庄园里干点活，种点地，做些事。于是庄园经济逐渐形成，国家的基层人员和血缘关系都受到影响，最后演变成了四分五裂、未定的南北朝局面。

福利国家没有办法自发改革，它的命运就是罗马帝国化、神圣罗马帝国化。但是生命总会为自己找到出路，在这个过程当中，能够自己为自己创造秩序的团体，不可能是一些孤立的个人。它们通过互助，在摸索当中形成自己的游戏规则，并且最好还要有一套相应的理论体系。这样的集团会逐步形成新的统治集团，在它们的保护下，人口能够繁荣昌盛。而那些指望国家养老金的人，可能渐渐地连结婚都不会结，基本上进入等死的、慢慢被淘汰的状态。如果文明水平不够高，可能不会发生类似于永嘉之乱的惨烈流亡，只是旧的人口慢慢消失。新时代的人民已经习惯于把国家发的养老金当成是无关紧要的零花钱，谁都不指望依靠它们了。

在这种情况下，国家也会像神圣罗马皇帝一样，仍然受到荣誉性的尊崇。但事实上要办事的时候，没有人指望神圣罗马皇帝能干什么。谁都知道，神圣罗马皇帝的钱还没有米兰一个城市多，自己喝酒欠下钱被老板扣在酒馆里面等人赎，还不如纽伦堡的一个富裕市民。但是因为他的祖先世代都是在教堂加冕的，所以只有傻子才会指望他做什么事情。未来就会过渡到这种状态。曾经能够动员百万大军、能打世界大战的大众民主福利国家，未来可能就是这个样子。